



COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR

AULA 2



Prof. Ademir Bueno



CONVERSA INICIAL

O empreendedor precisa ter um espírito de pesquisador e se dedicar a buscar informações em órgãos públicos, na internet – maior fonte de dados e informações na atualidade –, em suas redes de contatos, prováveis fornecedores e clientes e também em seus concorrentes diretos e indiretos. Realizando essas pesquisas terá condições de fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões.

O objetivo desta aula é discorrer sobre as fórmulas para identificar oportunidades de negócios, o que deve levar o futuro empreendedor a ver que não existem meios mágicos e é com muita disposição e criatividade que ele encontrará possibilidades de negócios viáveis. Em seguida, apresentamos os fatores que devem ser observados na escolha do negócio e para verificar a viabilidade prévia do negócio. A seguir, apresentamos os diversos tipos de negócios/empresas existentes para que o empreendedor se direcione ao que tenha mais a ver com sua ideia e estrutura. E, para finalizar, discutimos os aspectos legais que devem ser observados e seguidos a fim de formalizar o empreendimento.

CONTEXTUALIZANDO

Atualmente, ainda temos muitos empreendedores que estão na informalidade, isto é, que não registraram suas empresas, o que acontece especialmente por falta de condições financeiras ou mesmo desinformação. Estar à margem dos aspectos legais traz mais desvantagens do que ganhos, e o empreendedor deve ter essa consciência.

Diante de tantas informações, o futuro empreendedor por vezes fica perdido quanto a aonde ir, o que pesquisar e quais fatores são mais relevantes para escolher o melhor negócio, o caminho para formalizá-lo, e como analisar sua viabilidade diante de um mercado tão competitivo.

Percorrer uma trajetória que o leve a fazer a melhor escolha é a missão desta aula, e apresentaremos alguns caminhos possíveis para que as escolhas e decisões sejam as melhores.

As duas principais fontes de identificação de oportunidades de negócios são: disposição e criatividade. A primeira diz respeito à energia da qual o empreendedor sempre deve dispor para trabalhar um pouco mais, ler mais, investigar mais, ser mais curioso, mais observador e, com tudo isso junto, deparar-se com inúmeras situações que demandam novo negócio, seja para criar algo novo ou para melhorar algo que já existe.

Com disposição para descobrir oportunidades, entra em cena a criatividade, elemento essencial na busca de respostas aos problemas ou necessidades identificadas. Ela, a criatividade, é a condição para se ter ideias inesperadas, fazer conexões únicas e pensar por um ângulo ainda não visto. Colocada em prática, propicia excelentes resultados ao empreendedor.

Para Hisrich (2009), existem várias fontes de novas ideias:

- **Consumidores:** estar atento ao que os consumidores querem, seus desejos, necessidades, reclamações e expectativas em relação a novos produtos e serviços pode fazer com que o empreendedor se antecipe e saia na frente dos concorrentes. Pesquisas realizadas por outras empresas e pesquisas informais são uma fonte rica de informações.
- **Produtos e serviços existentes:** observar aquilo que o mercado já oferece, sua estrutura, vantagens, desvantagens, defeitos, deficiências, preço, forma de entrega, embalagem, como funciona o pós-venda, garantia etc. serve de base para se ter ideias de novos negócios, produtos e serviços.
- **Canais de distribuição:** como os produtos dos concorrentes são vendidos? Quais canais estão disponíveis para aquisição e depois para entrega? Essas informações podem levá-lo(a) a pensar em formas diferentes de venda e entrega. Você já fez uma assinatura para receber chocolates em sua casa? Recebe algum produto regularmente em sua residência? Hoje há inúmeros produtos que podem ser adquiridos via assinatura.
- **Legislação:** o que está mudando (ou mudou) e demanda novos produtos ou serviços? Estar atento à legislação pode fazer com que o empreendedor se antecipe ou aja rapidamente para responder a uma nova necessidade.



- **Pesquisa e desenvolvimento:** são fontes inesgotáveis de novas ideias, pois levam à criação de elementos ou produtos que podem revolucionar o mercado. O *post-it* é um exemplo disso, um *case* mundial de sucesso, que apenas foi possível por intermédio da pesquisa e desenvolvimento que faz parte dos investimentos da 3M e de sua cultura organizacional.
- **Tendências:** não são uma fonte de único acesso; existem inúmeras possibilidades de o empreendedor manter-se informado sobre as tendências e saber para onde o mundo está indo, o que é importante para o mercado e para o consumidor no futuro. Isso pode ser feito pelo empreendedor observando, lendo, conversando com especialistas, participando de feiras, congressos e eventos, não somente de sua área de atuação, mas de todas que estiverem ao seu alcance.

Segundo Dornelas (2008, p. 37),

negócio junto a clientes em potencial, empreendedores mais experientes (conselheiros), amigos próximos, antes que a paixão pela ideia cegue sua visão analítica do negócio. Uma ideia sozinha não vale nada; em empreendedorismo, elas surgem diariamente. O que importa é saber desenvolvê-las e construir um negócio de sucesso.

De acordo com Degen (1989), existem algumas fórmulas para identificar oportunidades de negócios, e, embora sua obra seja da década de 1980, os pontos apresentados a seguir continuam valendo para se vislumbrar novos negócios:

- **Identificação de necessidades:** essa é uma fórmula clássica; a maior parte dos negócios deve ser planejada e iniciada para atender às necessidades de seu público-alvo. Mas a área de *marketing* da empresa pode trabalhar para que um produto inovador seja desejado e percebido pelo consumidor como importante e necessário à sua vida.
- **Observação de deficiências:** estar atendo ao que o mercado oferece e entender quais são suas deficiências, em termos de funcionalidade, canais de vendas e entrega, prazos, preço, qualidade, durabilidade e/ou atendimento oferecido, pode levar o futuro empreendedor a pensar em algo que sane parte das deficiências observadas e tenha a preferência do consumidor.
- **Derivação da ocupação atual:** aproveitar a experiência que se tem em um segmento como empregado para iniciar um novo negócio é uma



possibilidade interessante. Mas, antes disso, faz-se necessária uma autoanálise para ver se todas as áreas da empresa serão atendidas pela experiência do empreendedor. Caso contrário, ou ele se qualifica para tal ou terá de contratar alguém para suprir sua deficiência, que pode ser na área de produção, comercial, gestão de pessoas ou mesmo financeira.

- **Procura de outras aplicações:** é colocada em prática por intermédio da criatividade, ou seja, trata-se de olhar para um produto ou serviço e vê-lo transposto para outra utilidade. Exemplo: utilizar a lógica de funcionamento do plano de saúde humana para um plano de saúde pet.
- **Exploração de *hobbies*:** se você gosta de pescar, pedalar, tocar instrumentos musicais etc., você não é o(a) único(a). Aproveitar seu *hobby* para transformá-lo em negócio é uma possibilidade. Mas tenha claro que *hobby* é diferente de empreendimento. Deve-se tomar cuidado para que um prazer não se transforme em um lamento.
- **Lançamento de moda:** pensar em algo inusitado e fazer com que caia no gosto popular é possível, mas não é fácil. Sem ajuda da mídia ou de alguém famoso, os planos podem não se concretizar. As novelas e programas populares geralmente dão o pontapé inicial, divulgando e valorizando um produto ou serviço.
- **Imitação do sucesso alheio:** o raciocínio aqui é o seguinte, se está dando certo para fulano, pode dar certo comigo também. Mas essa análise deve ser abrangente e cuidadosa, pois se não conhecer a trajetória do empreendimento analisado pode deixar de considerar aspectos importantes que fizeram o sucesso acontecer. Por exemplo, tempo de mercado do empreendimento, capacidade financeira, entre outros fatores que pode comprometer um novo negócio.

Identificadas as oportunidades de negócios, faz-se necessário estudá-las para fazer a escolha mais adequada e, com isso, minimizar as possibilidades de falhas e possível fechamento precoce do empreendimento. Esse é o tema que discutiremos a seguir.

TEMA 2 – FATORES A CONSIDERAR NA ESCOLHA DO NEGÓCIO

Existem dois níveis de análise que o futuro empreendedor deve considerar na escolha de seu negócio: nível pessoal e do negócio em si.



No primeiro nível – pessoal –, deve-se questionar sobre seus gostos e preferências, aproximações e distanciamentos, prazer e desprazer, satisfação e desmotivação. Ao responder aspectos ligados à personalidade, será possível saber quais negócios se adaptariam melhor ao seu estilo que outros.

Se a pessoa gosta de dormir até tarde, curtir o final de semana com amigos, jogar futebol no domingo de manhã e viajar muito, tudo isso pode ser empecilho para um negócio na área de alimentação, um restaurante por exemplo, que exige disponibilidade de horários, finais de semana e sacrifícios pessoais para que funcione adequadamente e tenha sucesso.

Se gosta da área técnica, de consertar coisas, de viver no meio de cabos e ferramentas, talvez deva pensar em loja de materiais elétricos, de construção, de consertos residenciais, entre outros.

Quando se tem uma ideia de negócio, é praticamente a mesma coisa quando estamos apaixonados, pois diminuimos nossa percepção, analisamos superficialmente as coisas e não colocamos a razão ao nosso serviço. E depois do ponto alugado, será preciso trabalhar muito para transformar uma ideia bonita em um negócio de sucesso.

Segundo Chiavenato (2012), algumas perguntas devem ser respondidas:

- Que volume de capital pretende investir? Em quanto tempo?
- Que retorno quer (ou precisa) obter?
- Qual a natureza das atividades de trabalho envolvidas?
- Quais são suas experiências profissionais?
- Quais são seus objetivos?
- Quais são suas atitudes e opiniões a respeito de negócios?
- Quais são suas características de personalidade?
- Quais são seus conhecimentos e habilidades?
- Quanto tempo pode ficar sem receber remuneração mensal?

Portanto, não deixe de considerar suas características pessoais na escolha do negócio. Veja os prós e contras, se está disposto a mudar completamente sua rotina, se consegue se adaptar a coisas e hábitos diferentes do quais tem hoje. Se a resposta a todos esses questionamentos forem sim, passe para o segundo nível, a análise do negócio em si.

Na análise do negócio, não se deve deixar de considerar os seguintes pontos:



- **Estruturar um novo negócio ou comprar um já existente:** se o negócio existente já tiver alcançado sucesso fica mais fácil a decisão, mas se está no vermelho precisará de mais empenho por parte do futuro empreendedor e de análises mais detalhadas e profundas para tomar a decisão. Se for iniciar um novo negócio, não pode abrir mão de fazer a modelagem via BMG Canvas e depois elaborar um plano de negócios. Isso consome tempo e disposição, mas é necessário.
- **Se optar por uma franquia,** não deixe de fazer muita pesquisa, da marca, de franqueados de sucesso e insucesso, de ouvir quem já foi cliente, de observar uma unidade em funcionamento. E tenha claro que, ao optar por franquia, o sucesso não vem como brinde pelo valor pago, ele deve ser conquistado, com muito trabalho e dedicação.
- **Optando por um negócio em andamento,** saiba que virtudes e vícios virão junto, e terá de trabalhar arduamente para manter e aumentar os pontos positivos e minimizar os negativos.
- **Toda empresa à venda tem segredos** que são descobertos só depois da compra, por isso, seja minucioso(a) na análise de fatos e especialmente dados.
- **Cuide com financiamentos e dívidas** existentes; eles podem ser uma dor de cabeça constante para o novo gestor.
- **A empresa pode estar desatualizada e desconectada** com o mercado, por isso, evite se apaixonar por ela e limitar seu olhar para entender seus aspectos positivos e negativos.
- **Conheça o que os clientes,** fornecedores e competidores pensam a respeito da empresa que pretende adquirir.
- **Não abra mão** de fazer uma negociação espetacular para você ter a vantagem do seu lado. Esprema ao máximo o vendedor.

Caso opte por estruturar um negócio do zero, não deixe de analisar os seguintes fatores:

- Tenha um olhar para o todo primeiro; veja como está a situação econômica, social e política do país, e se é a hora certa de investir.
- Analise as macrotendências: veja para onde o mundo está indo em relação ao segmento de seu interesse, segmentos correlatos e alguns que não tenham nada a ver com a sua ideia.



- Destrinche o segmento escolhido, estude números, dados de pesquisas, entrevistas com especialistas, empresários do setor, pessoas do ramo.
- Analise o negócio em si, fazendo um plano de negócios. Todos sabem que dá trabalho e gasta-se tempo para elaborar um, mas é essencial para tomada de decisão acertada.
- Ao pensar em seu negócio, considere três cenários: realista, otimista e pessimista, e se pergunte como reverter de uma situação complicada e negativa para uma favorável e rentável. Você pode ter de colocar em prática as respostas que obtiver na teoria.
- Avalie como está estruturando seu negócio, se é a melhor forma, se funcionará bem como parece no planejamento, e se já ouviu outras pessoas a respeito.
- Pense no segmento de clientes que pretende atingir e responda, colocando-se no lugar deles: o que os levaria a escolher seu produto ou serviço em detrimento da concorrência?
- Reflita no mercado fornecedor, está bem estruturado? Não está nas mãos de poucos? As políticas de comercialização e preços estão adequadas à sua realidade?
- Em relação aos competidores, analise suas forças e fraquezas, seu poder de reação, tempo de mercado e espaço que ocupam. Você está preparado para superá-los? Em quanto tempo? Tem capital para isso?
- Se tratando de varejo, dê atenção especial ao local onde a empresa será instalada; isso é fundamental para o sucesso do negócio. Não abra mão de um excelente local, espere um pouco mais se for o caso.
- Faça muitas contas, calcule e recalcule todos os números da empresa, do investimento, necessidade de vendas, faturamento necessário, principais despesas, imprevistos, mal previstos etc.

Seja incansável na fase de planejamento e análise para evitar surpresas desagradáveis. Depois que iniciar o empreendimento, o que pode ficar para trás será um rastro de decepção e dívidas.

TEMA 3 – VIABILIDADE DE NEGÓCIOS

O ideal é que na busca de oportunidades o empreendedor não se limite a pensar apenas em um tipo de negócio; deve listar vários, e aos poucos, conforme



vai pesquisando e se inteirando sobre o segmento, descartar os que não considera viáveis para aquele momento.

Nos negócios que achar mais interessante, relevante e com potencial para obter sucesso, deve empregar mais energia e disposição para se informar, estudar e verificar com mais calma e de forma mais detalhada e estruturada sua viabilidade.

Para Tajra (2014), é necessário que sejam avaliadas várias situações que possam ter impacto positivo ou negativo no futuro negócio. São elas:

- **Sazonalidade:** o produto ou serviço que pretende disponibilizar ao mercado possui alterações significativas de demanda? Se for produto, analise se as mudanças climáticas afetam ou não aquele segmento. Exemplo: sorveteria em Curitiba, conhecida nacionalmente por ter temperaturas amenas o ano todo. Se for serviço, reflita se períodos de festas e férias são positivos ou negativos para seu empreendimento. Exemplo: serviços de consultoria e terapia sofrem influências negativas em períodos festivos.
- **Situação econômica:** investigue qual a condição econômica de seu público-alvo. Se for trabalhar com foco na classe C, pense que, num momento de recessão, a primeira coisa a ser cortada em seus orçamentos são os supérfluos, cursos, viagens, comidas prontas etc.
- **Controle governamental:** alguns segmentos de negócios estão vinculados a legislações específicas, cabendo ao empreendedor estudá-las, buscar ajuda de especialistas na área (advogados, contadores, legisladores), e se informar se há algum projeto em andamento que pode ajudar ou atrapalhar o novo empreendimento.
- **Dependência e disponibilidade dos insumos:** conhecer com detalhes o mercado fornecedor antes de dar sequência em um empreendimento é obrigação. Descuidar-se disso pode levar a surpresas desagradáveis, como: não existe matéria-prima de fácil acesso, os preços são controlados por um grupo econômico, o dólar tem grande impacto nos custos.
- **Ciclo de vida do produto/serviço:** surgimento, crescimento/ desenvolvimento, estabilidade e declínio; estudar para saber se o momento é favorável pode evitar entrar em um mercado que já está finalizando um ciclo, como empresas de táxi.



- **Lucratividade:** quanto você precisa ganhar, retirar de pró-labore após a empresa alcançar o ponto de equilíbrio? Ela será viável financeiramente? Procure ajuda de especialistas se necessário. Para ter sucesso, você deve dominar sua empresa por meio dos números.
- **Mudanças no segmento:** além da questão da legislação, também é válido refletir e pesquisar como está o desenvolvimento do segmento em que pretende atuar, em crescimento, estável ou em declínio. Na área de estética e beleza, os números só crescem, já os produtos à base de proteína animal, com altos teores de sódio, estão cada vez mais sendo preteridos por produtos mais naturais e menos nocivos à saúde.
- **Efeitos da evolução científica e tecnológica:** o produto ou serviço que está pensando em iniciar já não está sendo feito de outra forma? Mais automatizado, em menor tempo e com custos atrativos em relação ao que pretende fazer? Às vezes novos insumos, elementos e componentes inovadores podem mudar o rumo de um produto ou serviço. Os *apps* são exemplo disso, eles podem substituir produtos e serviços.
- **Grau de imunidade à concorrência:** sua ideia de negócio enfrentará concorrência baixa, média ou alta? O mercado em que está entrando é bem pulverizado ou está concentrado nas mãos de poucos? O tamanho e estrutura financeira de seu empreendimento te dará fôlego para enfrentar seus concorrentes? Por quanto tempo?
- **Atração pessoal:** qual o seu grau de identificação com o negócio ou segmento? Tem disponibilidade e interesse no atendimento ao público? Consegue ficar 8 horas sentado em frente a um computador trabalhando? Faça algo que possua identificação com o negócio, produto, segmento de clientes e atividades, para que sejam motivadores de sua ação e não limitadores.
- **Barreiras à entrada:** quais obstáculos enfrentará, visíveis ou não, para fazer o negócio acontecer? Somente pesquisas e estudos darão a dimensão das facilidades e dificuldades que terá pela frente.

Se o empreendedor não possuir conhecimentos ou habilidades para realizar as análises, deve buscar a ajuda de consultorias especializadas. Sabemos nem sempre há dinheiro para planejar um negócio, mas o Sebrae pode ajudar e contribuir neste processo. O mais relevante é ter dados suficientes para tomar decisões que levem ao sucesso.

São várias as possibilidades que o futuro empreendedor tem na escolha da forma jurídica de sua empresa. O mais recomendável é sempre visitar um contador, expor as ideias de negócios, tamanho, público-alvo e segmento, para saber qual é a melhor opção e quais as vantagens e desvantagens de cada constituição jurídica.

Segundo Chiavenato (2012, p. 121),

A escolha da forma ou espécie de firma ou sociedade a ser utilizada depende de um conjunto de fatores relacionados entre si, tais como a capacidade financeira dos sócios, o volume de capital necessário para o negócio, o tipo de produto/serviço que pretendem produzir, o risco maior ou menor do negócio etc. Assim, com base nesses fatores é que se pode escolher a forma ou a espécie de sociedade a ser utilizada.

De acordo com Roveda (2018), estas são as possibilidades jurídicas para a abertura de uma empresa:

- **Empresário individual:** a empresa é constituída de apenas um profissional, o qual dá o seu nome à companhia nos documentos oficiais. Ele responde integralmente pela empresa e pode ter seu patrimônio usado para arcar com dívidas.
- **MEI – Microempresário Individual:** é similar ao enquadramento de empresário individual; neste, o empresário é responsável sozinho e seus bens pessoais podem ser utilizados para pagamento de dívidas. Seu faturamento não pode ultrapassar R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) anuais e só pode ter um funcionário.
- **SLU – Sociedade Limitada Unipessoal** – foi criada com a publicação da Lei n. 14.195/2021, que extinguiu as empresas do tipo EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), que exigiam o depósito de 100 salários-mínimos para sua abertura. Com a criação da SLU, essa exigência foi descontinuada, assim, não é mais necessário efetuar esse depósito/garantia. Na nova modalidade, não é necessário ter sócios, sendo possível abrir com apenas uma única pessoa; o patrimônio do empreendedor fica separado do patrimônio da empresa e não possui a necessidade de capital social mínimo. Ainda, nesta nova modalidade, o patrimônio do empreendedor, em caso de falência, não poderá ser utilizado para bancar as dívidas. O inconveniente é que o nome do



empreendimento deve, obrigatoriamente, ser composto pelo nome civil do empreendedor, podendo o nome ser abreviado, mas não os sobrenomes.

- **Sociedade limitada (Ltda.):** é a constituição empresarial mais comum no Brasil quando há sócios no negócio; tem de ter no mínimo dois sócios e deve ser registrada na junta comercial. A responsabilidade dos sócios está vinculada às cotas que possuem registradas no contrato social.
- **Sociedade anônima (S/A):** podem ser de capital aberto ou fechado. O capital da empresa é dividido entre os sócios acionistas. Em caso de capital aberto, as ações são negociadas na bolsa de valores. Em caso de capital fechado, a companhia não emite ações, divide-as entre os sócios.
- **Sociedade simples:** os sócios do empreendimento prestam o serviço para o qual a empresa foi aberta, por exemplo, sociedade entre profissionais da área da saúde, jurídica, artística, educacional. Não precisa ser registrada na Junta Comercial, somente no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Conforme Chiavenato (2012, p. 122), estes são os principais atos que devem ser registrados no órgão de empresas:

- Modificações patrimoniais do empresário (atos que alterem ou possam alterar a situação patrimonial do empresário, tais como separação judicial, doações de herança, pacto antenupcial etc.);
- Nome ou saída de administrador e gerente;
- Redução do capital social;
- Cessão de cotas;
- Renúncia do administrador;
- Atas da assembleia ou reunião;
- Dissolução da sociedade.

Outro tipo de associação é a cooperativa, cujo objetivo mais importante é atender aos interesses e necessidades dos cooperados. O capital é formado por quotas-partes, podendo aumentar ou diminuir conforme aumente ou diminua o número de associados. Estes, em assembleia, tomam as decisões sobre os caminhos que a cooperativa deve seguir, elege nova diretoria, decide sobre estatuto, política de preços e diretrizes em geral.

A organização do cooperativismo segue uma lógica diferente daquela da empresa capitalista, pois os cooperados são os donos do negócio e



participam nas decisões da organização e da divisão dos resultados financeiros. Uma cooperativa é uma sociedade cujo o capital é formado pelos associados e que tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiem a todos. (Martins, 2017, p. 130)

Tipos de cooperativas:

- Agropecuárias;
- De consumo;
- De crédito;
- Educacionais;
- Habitacionais;
- De infraestrutura;
- De mineração;
- De produção;
- De saúde.

Depois de identificar uma oportunidade de negócios e estudá-la a fundo, o próximo passo é ver com um contador como optar pelo regime jurídico que melhor se encaixe no tipo de empresa que se quer abrir. Outro passo importante é cuidar dos aspectos legais para a abertura, tema da próxima seção.

TEMA 5 – ASPECTOS LEGAIS PARA ABERTURA DE UMA EMPRESA

Para realizar a abertura oficial de uma empresa, faz-se necessário inteirar-se de todas as etapas que virão pela frente, mesmo que parte delas seja feita por uma empresa de contabilidade, pois conhecer os passos que virão pode fazer com que tudo saia o mais rápido possível, afinal, todos sabem que o Brasil é um país com nível de burocracia elevado.

No portal do Sebrae há uma descrição de cada etapa, bem como documentos necessários para iniciá-las e concluir com êxito a missão da abertura da empresa. Vejamos:

- **Viabilidade do nome:** faça uma pesquisa antecipada sobre a existência de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos ou semelhantes ao nome pesquisado. A fonte para essa pesquisa é o site da Junta Comercial. Outra ação é dirigir-se à prefeitura onde o empreendimento será instalado e verificar as questões legais para concessão de alvará de funcionamento.



- **Registro de pessoa jurídica:** o registro legal de uma empresa é feito na Junta Comercial do estado ou no cartório de registro de pessoa jurídica. Para as pessoas jurídicas, esse passo é equivalente à obtenção da certidão de nascimento de uma pessoa física. A partir desse registro, a empresa existe oficialmente – o que não significa que ela possa começar a operar. Verifique com antecedência a documentação necessária (geralmente contrato social e documentos pessoais do(s) sócio(s)).
- **Contrato social:** documento que descreve do que se trata a empresa, seus objetivos, sócios e divisão de cotas, em caso de sociedade.
- **Documentos necessários para inscrição na Junta Comercial ou cartório de registro:** se tudo estiver certo, será possível prosseguir com o arquivamento do ato constitutivo da empresa, quando geralmente serão necessários os documentos:
 - ✓ Contrato social, requerimento de empresário individual ou estatuto, em três vias;
 - ✓ Cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios;
 - ✓ Requerimento padrão (capa da Junta Comercial), em uma via;
 - ✓ FCN (Ficha de Cadastro Nacional), modelo 1 e 2, em uma via;
 - ✓ Pagamento de taxas por meio de DARF;
 - Os preços e prazos para abertura variam de estado para estado.
 - Registrada a empresa, será entregue ao seu proprietário o NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresa), que é uma etiqueta ou um carimbo, feito pela Junta Comercial ou cartório, contendo um número que é fixado no ato constitutivo.
- **CNPJ:** com o NIRE em posse do empreendedor, é hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, criar o CNPJ, o qual é feito exclusivamente por meio do site da Receita Federal.
- **Escolha das atividades:** no momento da busca do CNPJ deve-se informar a atividade que comporá o objetivo de trabalho da empresa. Essa classificação visa tanto a questão tributária, como para fins de fiscalização das atividades da empresa. Recomenda-se indicar uma atividade principal e no máximo 14 secundárias.
- **Inscrição estadual:** se a empresa trabalhará com produção de bens e/ou comercialização de mercadorias, é necessário o registro na Secretaria Estadual da Receita. Certifique-se que esse procedimento é obrigatório



para a sua empresa e busque ajuda de uma assessoria contábil, a qual lhe passará os documentos necessários e devidos tramites e custos.

- **Registro municipal:** empresas que atuam no segmento de prestação de serviços precisam ser registradas na prefeitura local. Em algumas cidades basta o registro na Junta Comercial que automaticamente o registro irá para o órgão municipal.
- **Alvará corpo de bombeiros:** edificações e áreas de risco de incêndio devem possuir Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI, expedido pelo corpo de bombeiros militar do estado. Em municípios de pequeno ou médio porte, esse serviço poderá estar atrelado aos procedimentos da prefeitura.
- **Alvará de funcionamento:** todo e qualquer empreendimento precisa obter junto ao município o alvará para seu funcionamento. Cada cidade tem legislação específica sobre o assunto. A depender do segmento da empresa, esse alvará poderá ser concedido sem muita exigência, mas o contrário também pode ser verdadeiro; se a empresa for de certos segmentos o nível burocrático e exigências podem ser mais elevadas.
- **Cadastro na previdência social:** após a concessão do alvará de funcionamento, a empresa já está apta a entrar em operação, contudo, é preciso realizar o cadastro junto à previdência social, tendo ou não funcionários.
- **Aparato fiscal:** concluídas as etapas anteriores, que não são poucas, deve-se buscar junto à prefeitura autorização para impressão dos blocos de notas e autenticação de livros fiscais. Hoje há possibilidade de emissão de notas fiscais digitais; verifique como proceder para obter esse tipo de ação.

Pode-se perceber que o caminho para abertura legal de um empreendimento não é fácil, rápido ou simples, por isso, o empreendedor deve reservar tempo específico para a realização de cada etapa, ou acompanhar o processo feito por uma empresa contratada para esse fim – devendo ter claro que, além das respectivas taxas cobradas por cada órgão ou repartição, a empresa contábil cobra honorários por etapa ou pela realização de todo o processo. Negocie valores justos para que ele seja realizado com êxito.



TROCANDO IDEIAS

Escolher o negócio no qual investir não é uma missão fácil, mas possível se o empreendedor gastar tempo e energia para levantar informações.

Apresente quais caminhos seguiria para buscar informações sobre uma ideia de negócio. Discuta as vantagens e desvantagens dos meios escolhidos.

NA PRÁTICA

Com base nos conteúdos aqui apresentados, o futuro empreendedor pode escolher as melhores maneiras para identificar oportunidades de negócios, avaliá-las e, a partir daí, tomar decisões.

Na etapa de identificação de oportunidades, análise e criação da empresa legalmente, o empreendedor pode e deve buscar ajuda de outros profissionais e entidades, como Sebrae, Junta Comercial e a prefeitura da cidade/município, para que tenha o devido suporte e informações e para que sua escolha seja mais acertada.

FINALIZANDO

Nesta aula o foco foi apresentar maneiras de identificar oportunidades de negócios, analisar sua viabilidade, escolher o melhor negócio levando em consideração alguns fatores e estando de acordo com aspectos legais.

A melhor escolha que o empreendedor pode fazer é aquela que respeite seu perfil pessoal, seus gostos e preferências e sua experiência profissional. O negócio deve ter espaço para ser iniciado e crescer mesmo com muita concorrência, e o empreendedor deve ver, além das projeções numéricas, a viabilidade financeira da ideia que deseja implementar.



REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, I. **Empreendedorismo**: dando asas ao espírito. 4. ed. Barueri: Manole, 2012.

DEGEN, R. J. **O empreendedor**: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: Makron Books, 1989.

DORNELAS, J. C. A.; **Empreendedorismo**: transformando ideias em negócios, 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

HISRICH, R. D. **Empreendedorismo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MARTINS, J. R. **Introdução à sociologia do trabalho**. Curitiba: InterSaberes, 2017.

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. **Como abrir uma empresa**. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/passos-a-passos-para-o-registro-da-sua-empresa,665cef598bb74510VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 15 mar. 2019.

ROVEDA, V. Tipos de empresas: conheça as estruturas de negócios. **Conta Azul**, 16 maio 2018. Disponível em: <<https://blog.contaazul.com/tipos-empresas-brasil/>>. Acesso em: 15 mar. 2019.

TAJRA, S. F. **Empreendedorismo**: conceitos e práticas inovadoras. São Paulo: Érica, 2014.